

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2713/2538

นาย ชุมพล ธารสุนทร

นาย ชนะหรือปฐมพงษ์ มฤคสุวรรณ

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 904

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28

สัญญาระบุว่าจำเลยยืมเงินจาก ต.ภริยาโจทก์และออกเช็คพิพาทชำระหนี้โดยจำเลย ต. และโจทก์ลงลายมือชื่อในช่องผู้กู้ผู้ให้กู้และพยานตามลำดับแม้ห็นั้นจะเนื่องมาจาก ต. นำบ้านและที่ดินซึ่งเป็นสินสมรสไปจำนองเป็นประกันหนี้ที่จำเลยกู้ยืมจากธนาคารและโจทก์กับ ต. ต้องชำระหนี้แทนจึงเป็นเจ้าหนี้จำเลยร่วมกันก็ตามก็ต้องฟังว่าจำเลยยืมเงินและออกเช็คพิพาทชำระหนี้แก่ ต. ไม่ได้ชำระให้แก่โจทก์และมีใช้โจทก์ให้ ต.กระทำการแทนเป็นผู้ให้กู้เพียงคนเดียวและโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทร่วมกับ ต. ดังนี้โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ทรงไม่ใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2(4)

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วย ความผิด อัน เกิดจาก การใช้ เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 และ นับ โทษ จำเลย ต่อ จาก โทษใน คดีอาญาดังกล่าว

ศาลชั้นต้น ได้สอบสวน มูลฟ้อง แล้ว เห็นว่า คดี มีมูล ให้ ประทับ ฟ้อง

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิด อัน เกิดจาก การ ใช้ เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 จำคุก 1 ปี คดี ที่ขอให้ นับ โทษ ต่อ ไม่ปรากฏ กว่า ศาลอาญา มี คำพิพากษา ลงโทษ จำคุก จำเลยจึง ให้ยก คำขอ

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง พัง ยุติ ได้ว่าจำเลย เป็น ผู้สั่งจ่าย เช็คพิพาท และ ธนาคาร ได้ ปฏิเสธ การ จ่ายเงินตามเช็ค ดังกล่าว ปัญหา ตาม ฎีกา ของ โจทก์ มี ว่า โจทก์ เป็น ผู้เสียหายหรือไม่ เห็นว่า แม้ หนี้ ตาม สัญญา เอกสาร หมายเลข จ. 10 จะ เนื่องมาจากนาง ตา ธารสุนทร ภริยา โจทก์ นำ บ้าน และ ที่ดิน ซึ่ง เป็น สินสมรส ไป จำนอง เป็น ประกันหนี้ ที่ จำเลย ยืม จาก ธนาคาร และ โจทก์ กับ นาง ตา ต้อง ชำระหนี้ แก่ ธนาคาร แทน จำเลย จึง เป็น เจ้าหนี้ จำเลยร่วม กัน ตาม ฎีกาของ โจทก์ ก็ ตาม แต่เมื่อ ได้ ทำ สัญญา เอกสาร หมายเลข จ. 10 และ ตาม สัญญาดังกล่าว ระบุ ไว้ ชัดแจ้ง ว่า จำเลย ยืมเงิน จาก นาง ตา และ ชำระหนี้ เป็น เช็ค รวม 4 ฉบับ ซึ่ง รวม เช็คพิพาท ด้วย โดย จำเลย ลงลายมือชื่อ ใน ช่อง ผู้กู้ นาง ตา ลงลายมือชื่อ ใน ช่อง ผู้ให้กู้ ส่วน โจทก์ ลงลายมือชื่อ ใน ช่อง พยาน เท่านั้น ก็ ต้อง พัง ว่า จำเลย ยืมเงิน จาก นาง ตา และ ออก เช็คพิพาท ชำระหนี้ ให้ แก่ นาง ตา ไม่ได้ชำระ ให้ แก่ โจทก์ โจทก์ จะ อ้างว่า ใน สัญญา เอกสาร หมายเลข จ. 10 ที่ มี ชื่อ นาง ตา เป็น ผู้ให้กู้ เพียง คนเดียว เพราะ โจทก์ ให้ นาง ตา กระทำการ แทน และ โจทก์ เป็น ผู้ทรงเช็ค พิพาท ร่วม กับ นาง ตา หาได้ไม่ โจทก์

ไม่ใช่ ผู้ทรงเช็ค โดยชอบ ด้วย กฎหมาย จึง ไม่เป็น ผู้เสียหาย ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) ไม่มี อำนาจฟ้อง ตาม มาตรา 28(2) ที่
ศาลอุทธรณ์ พิพากษา มา นั้น ชอบแล้ว ฎีกา ของโจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สมิทธิ์ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ